



UNIDAD DE GESTION EJECUCIÓN Y PRESUPUESTARIA, DIRECCIÓN DE VIALIDAD VALDIVIA.

Aprueba los Términos de Referencia para la adquisición HP 711 Cartucho Designjet, Solicitado por la unidad gestión de personas, dirección de vialidad, región de los ríos.

Valdivia, 22 de junio 2026

**TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADQUISICIÓN DE HP 711 Cartucho Designjet, REGIÓN DE LOS RÍOS**

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Unidad gestión de personas, dirección de vialidad, región de los ríos., solicita la adquisición HP 711 Cartucho Designjet

2. PLAZO VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener una validez mínima de 15 días corridos, contados desde la fecha de la cotización.

3. CONTRAPARTE TECNICA

El jefe de soporte tecnológico actuará como contraparte técnica, quien deberá realizar la **recepción conforme de los insumos recibidos**, velar por el fiel cumplimiento del contrato, evaluar el comportamiento del proveedor, según formato establecido por el Subdepartamento de Abastecimiento y visar la documentación de pago.

4. ADJUDICACIÓN

- Rubro debe ser de acuerdo a lo solicitado
- La adjudicación se materializará mediante Resolución totalmente tramitada.
- El oferente adjudicado deberá acreditar la inscripción y habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, ChileProveedores, antes de suscribir el contrato.

5. NOTIFICACIÓN

Se entenderá realizada la notificación de adjudicación, luego de 24 horas transcurridas desde el día en que se publique en el Portal Mercado Público la Resolución que Autoriza Trato Directo y Acepta la Oferta.

6. CONTRATO

El contrato se formalizará con la aceptación de la orden de compra por parte de La Dirección de Vialidad y su aceptación por parte del adjudicatario en el Portal Mercado Publico.

Habilidad del proveedor.

La Dirección de Vialidad verificará la habilidad del proveedor seleccionado en el registro ChileProveedores, debiendo encontrarse en calidad de Hábil.

Si durante el periodo del Contrato el Oferente adjudicado perdiera la habilidad para contratar con el Estado, deberá regularizar su situación en Chile proveedores en un plazo máximo de 15 días hábiles, de lo contrario para el pago de los servicios deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores.

Evaluación de proveedores

La Dirección de Vialidad, evaluará antes de tramitar el pago correspondiente, a través del Anexo establecido por la Dirección ChileCompra, el comportamiento que tuvo el Oferente adjudicado.

Los factores a medir, son:

- Oportunidad de entrega
- Calidad
- Cumplimiento especificaciones técnicas
- Desempeño en general.

7. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los insumos será de **5 días hábiles** y comenzará a regir desde la aceptación de la orden de compra a través del portal, por parte del proveedor. En caso de que el proveedor no hubiese aceptado formalmente la orden de compra a través del Portal Mercado Público y, sin embargo, haya entregado total o parcialmente los insumos requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil de enviada la orden de compra.

8. TÉRMINO DEL CONTRATO

La Dirección de Vialidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. Si el proveedor se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
2. Si se disuelve la empresa proveedora.
3. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en los presentes Términos de Referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la Dirección de Vialidad perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
4. Si el proveedor, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actúen éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
 - a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales a los funcionarios o las funcionarias de la Dirección de Vialidad, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y la Dirección de Vialidad.
 - b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente contratación.
 - c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la Dirección de Vialidad.
5. En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los **4 días hábiles**.
6. En caso de que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el **20% del valor total contratado**.
7. Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que establecen los presentes Términos de Referencia.
8. Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en los Términos de Referencia.

En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor, debiendo la Dirección de Vialidad concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Vialidad y el respectivo proveedor podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la

misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o Indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus sub oferente adjudicados, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- a) El CONTRATISTA y su personal, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes (activos de información en general), reservados o no, a los que tengan acceso durante el desarrollo de la prestación del servicio o con ocasión de éste, tanto durante la vigencia del presente Contrato como con posterioridad a su finalización.
- b) El CONTRATISTA, durante su gestión y mientras dure el presente Contrato, debe cumplir las normas, procedimientos y las Políticas de Seguridad de la Información que se encuentren vigentes en el MOP, las cuales se encuentran publicadas en el portal WEB del MOP: <http://www.mop.cl/acercadelmop/Paginas/pmgssi.aspx>
- c) Para estos efectos, la Información Confidencial comprende todo tipo de información y/o idea de cualquier especie, tangible o intangible a las que el CONTRATISTA pueda tener acceso con motivo u ocasión de las labores que realicen en el MOP y toda aquella información cuya divulgación o revelación no autorizada pueda causar daño a los intereses del MOP, o de terceros, aun cuando dicha información no haya sido definida expresamente como confidencial.
- d) El Ministerio de Obras Públicas, se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan de acuerdo a las normas legales vigentes, en el caso de que no se cumplan las condiciones de confidencialidad y seguridad de la información señalada.
- e) En caso de incumplimiento de la obligación de confidencialidad aquí establecida, tanto por el CONTRATISTA como por sus trabajadores o por cualquiera de las personas con las cuales éste se relacione para la prestación del servicio que se contrata, el MOP dará término anticipado al presente Contrato, sin perjuicio de ejercer además las acciones legales que correspondan.

10. ORDEN DE COMPRA

La Dirección de Vialidad formalizará la contratación con el envío de la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, acto que ocurrirá una vez tramitada la Resolución que Autoriza el Trato Directo y Acepta la Oferta.

11. REGISTRO REPRESENTANTE LEGAL

Permite a contratistas, proveedores y consultores del MOP, registrar una o más empresas ante el Depto. De Contabilidad y Finanzas, habilitando al representante que una vez autorizado, podrá contar con acceso a los siguientes trámites: **Registro de cuenta bancaria, consulta pagos en curso, consulta general de pagos efectuados, autorización y registro de nuevos usuarios para consultas de pago.**

Ingresar a la Plataforma digital dcyf.mop.gob.cl, utilizando clave única como mecanismo de autenticación. Dependiendo de la empresa, deberán adjuntar la documentación específica que permita validar la existencia legal, para ello se deberán considerar los siguientes casos:

EMPRESA CONSTITUIDAS ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Se debe adjuntar lo siguientes certificados emitidos por el Ministerio de economía: Certificado de vigencia de la sociedad, certificado de vigencia de poderes y Certificado de estatuto actualizado (en caso de no contar con alguno de los otros certificados).

EMPRESAS CONSTITUIDAS ANTE EL CONSERVADOR DE BIENES Y RAÍCES

Se debe adjuntar lo siguientes certificados emitidos por el CBR correspondiente: Certificado de vigencia de la sociedad, certificado de vigencia de poderes, copia de inscripción (en caso de no contar con alguno de los otros certificados).

Los certificados emitidos deben tener una fecha no mayor a 10 días hábiles, considerando la fecha de solicitud.

Para verificar si el requerimiento se encuentra aprobado, deberá ingresar a la plataforma, mediante clave única y consultar el estado utilizando el número de seguimiento respectivo.

12. REGISTRO DE CUENTA BANCARIA PARA PAGOS (Habilitado solo una vez aprobado el Representante legal)

Trámite que permite a contratistas y a proveedores, habilitar cuenta bancaria autorizada para recibir pagos desde el MOP mediante transferencia electrónica, previa validación de los datos bancarios por parte de Tesorería de Contabilidad y Finanzas:

Ingresar a la Plataforma digital dcyf.mop.gob.cl, con clave única, opción cuenta bancaria, ingresar cuenta, registrar la información requerida, Región de ingreso (Valdivia, Región de los Ríos), tipo de cuenta, Banco, N° de cuenta y Sector financiero, adjuntar certificado titularidad cuenta bancaria.

Confirmar registro y guardar N° de solicitud.

Esperar confirmación de aprobación enviada por correo electrónico registrado.

12. CONDICIONES DE PAGO

La factura deberá ser emitida, posterior a la entrega en bodega de todos los insumos y/o servicios adquiridos y previa recepción conforme de lo solicitado, de lo contrario el documento deberá ser reclamado al SII.

El pago al proveedor se realizará dentro de los 30 días corridos. El adjudicatario deberá facturar por cada entrega parcial que realice en cada Región y/o Provincia, según lo indicado en el punto 2 de las Especificaciones Técnicas.

Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl indicando en la glosa correspondiente a la unidad de pago: 1842 REG_14_DIRECCION DE VIALIDAD ABASTECIMIENTO.

Se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme de los insumos o servicios, contados desde la fecha de recepción del documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo con lo que establece la ley.

El documento tributario debe ser extendido con los siguientes antecedentes:
Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF
Dirección: YUNGAY N°621, VALDIVIA
RUT: 61.202.000-0
Giro: Servicio Público

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Provincia de Valdivia requiere la adquisición de:

Descripción del Artículo	Unidad de Compra	Cantidad
HP 711 Cartucho Designjet negro (CZ129A) Original	unidad	1
HP 711 Cartucho Designjet cyan (CZ130A) Original	unidad	1
HP 711 Cartucho Designjet magenta (CZ131A) Original	unidad	1
HP 711 Cartucho Designjet amarillo (CZ132A) Original	unidad	1

14. LUGAR DE ENTREGA

LOS INSUMOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA N°1010, LAS ÁNIMAS, Valdivia, Región de Los Ríos, POR CUENTA DEL PROVEEDOR.

ENCARGADO DE RECIBIR SR Pedro Stolzenbach Perez (Vialidad) <pedro.stolzenbach@mop.gov.cl>

15. MULTAS Y SANCIONES

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de insumos o la prestación de los servicios:

La Institución compradora está facultada para el cobro de una multa por cada día de atraso en la entrega de los insumos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 6 días corridos.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:

La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas del servicio contratado o producto requerido, entendiendo por estas las exigidas en el punto 17 del presente documento y las ofertadas por el proveedor adjudicado, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los insumos o servicios.

Atraso en la reposición de los servicios o insumos luego de solicitada su corrección:

La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva reposición de los servicios o insumos (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los insumos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de **10 días corridos**.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor **no podrá exceder del 20%** del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si acumulara incumplimientos superiores o equivalentes a dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

1. En virtud del artículo 2º quáter de la ley N° 21.131

En estas compras la Dirección de Vialidad mantiene su derecho de retracto, así como los derechos y deberes del consumidor, establecidos en el Párrafo 1° del Título II de la ley N°19.496. Se entenderá que el inicio del contrato corresponde a la fecha en que el proveedor acepta la orden de compra a través del Portal Mercado Público.

2. **Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos**

En el caso que corresponda la aplicación de una multa, el procedimiento será el siguiente:

a. La contraparte técnica comunicará mediante carta, oficio o correo electrónico al proveedor contratado que ha incurrido en una causal de incumplimiento que amerita el cobro de multa, dando cuenta de la causal específica que justifica dicha medida, así como de los hechos que la configuran.

Dicha contraparte técnica conocerá y analizará los descargos del proveedor, quien los podrá presentar (en soporte papel o electrónico) en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación por la contraparte técnica. Si este último estima que aún existe incumplimiento, derivará los antecedentes al Director de Vialidad, solicitando que se aplique la multa que corresponda, indicando la causal del incumplimiento, el cálculo y monto de la multa.

b. El Director regional de Vialidad analizará los antecedentes, y si es procedente, aplicará la multa mediante resolución fundada que establezca la causal del incumplimiento, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y que deberá publicarse oportunamente en el Portal Mercado Público. Esta resolución deberá ser notificada por escrito al proveedor, en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde que se encuentre totalmente tramitada. Se deberá enviar copia de dicha notificación al Departamento de Compras y Contratación de Servicio.

c. En contra de la resolución que apruebe la aplicación de una multa, el proveedor podrá interponer los siguientes recursos: 1) Recurso de Reposición, ante la autoridad señalada en el numeral anterior (Director de Vialidad), y subsidiariamente, 2) Recurso Jerárquico, ante el Director General de Obras Públicas.

d. Los recursos señalados en la letra c) anterior, deberán ser fundados e interponerse, por escrito, y conjuntamente en el mismo escrito, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que apruebe la aplicación de multa.

e. Las autoridades llamadas a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren la letra c), tendrán un plazo no superior a 30 días hábiles para resolverlos, contados desde la recepción de los antecedentes.

f. La multa respectiva, será descontada del pago correspondiente.

Se podrán interponer las acciones civiles y penales que correspondan, para que la Dirección de Vialidad sea indemnizada por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del oferente adjudicado.

CRISTHOFER ANTONIO RIVERA RUIZ
JEFATURA (S) AREA REGIONAL SOPORTE TECNOLOGICO
UNIDAD REG. DE GESTION, DESARROLLO DE PERSONAS Y ADMINISTRACION

